

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1640/2534	พนักงานอัยการ จังหวัด ขอนแก่น	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย วิวัฒน์ รอด เชื้อ	โจทก์
	นาย วิสุทธิ์ ฤทธิ์ รักษา	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 44, มาตรา 48, มาตรา 49

โจทก์ยื่นฟ้องระบุมิลำเนาของจำเลยไว้ในคำฟ้อง เมื่อจำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีจำเลยก็ระบุมิลำเนาตามที่โจทก์ระบุไว้นั้นด้วย แม้ต่อมาจำเลยย้ายภูมิลำเนาไปจากที่ที่ปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์ โดยมีได้แถลงให้ศาลทราบ แต่กลับมีคำร้องต่อศาลระบุมิลำเนาของจำเลยตามคำฟ้องอีก ดังนี้ ถือว่าจำเลยยังคงมีภูมิลำเนาตามคำฟ้องอีกแห่งหนึ่งโดยเฉพาะในการติดต่อกับจำเลย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ลงโทษจำคุก 6 เดือน จำเลยอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์ทำคำพิพากษาเสร็จส่งให้ศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟัง ศาลชั้นต้นได้ส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยตามภูมิลำเนาในคำให้การของจำเลย ถึงวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยไม่มาศาล ศาลชั้นต้นถือว่าจำเลยมีพฤติการณ์หลบหนี จึงออกหมายจับจำเลยและเลื่อนการอ่านคำ

พิพากษาไป ครั้นถึงกำหนดนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าวยังจับตัวจำเลยไม่ได้ศาลชั้นต้นจึงอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ลับหลังจำเลย

จำเลยยื่นคำร้องว่า การอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ลับหลังจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่เคยได้รับหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยย้ายที่อยู่จากภูมิลำเนาเดิมมาอยู่ตามที่อยู่แห่งใหม่แล้ว ขอให้คำสั่งเพิกถอนการอ่านคำพิพากษาโดยให้ศาลชั้นต้นกำหนดนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ใหม่

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหจะต้องวินิจฉัยว่า มีเหตุที่จะต้องยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ขอให้เพิกถอนการอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2532 หรือไม่ที่จำเลยฎีกาว่าศาลส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทราบโดยไม่ชอบเพราะฉะนั้นการออกหมายจับจำเลยให้มาฟังคำพิพากษาก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยทำให้การอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ชอบถือได้ว่ายังไม่มี การอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นั้น เห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์ระบุว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 360 ถนนกลางเมืองตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำเลยก็ยอมรับมาโดยตลอด โดยทำคำร้องลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2528 และลงวันที่ 4 ธันวาคม 2529 ระบุว่าจำเลยมีภูมิลำเนา ณ สถานที่ดังกล่าว แม้ว่าในวันที่ 4 ธันวาคม 2528 จำเลยจะได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีโดยระบุว่าภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่

360/1 ถนนกลางเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นก็ตาม แต่พฤติการณ์ที่จำเลยยอมรับตลอดมาดังกล่าวย่อมฟังได้ว่าจำเลยมีภูมิสำเนาตามที่ปรากฏในคำฟ้องของโจทก์ เมื่อจำเลยย้ายภูมิสำเนาที่อยู่ไปจากภูมิสำเนาของจำเลยที่ปรากฏในขณะที่โจทก์ยื่นคำฟ้อง โดยจำเลยไม่ได้ยื่นคำแถลงให้ศาลทราบ และยังได้ทำคำร้องยื่นต่อศาลระบุภูมิสำเนาเดิม จึงต้องถือว่าจำเลยยังคงมีภูมิสำเนาอีกแห่งหนึ่งโดยเฉพาะในการติดต่อกับจำเลยตามที่ปรากฏในคำฟ้องโจทก์ลงวันที่ 5 เมษายน 2527 คือที่บ้านเลขที่ 360 ถนนกลางเมืองตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำเลยจะโต้แย้งว่าจำเลยไม่ได้มีภูมิสำเนาตามที่ปรากฏในคำฟ้องหาได้ไม่เมื่อพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุสงสัยว่าจำเลยหลบหนี และศาลชั้นต้นได้ออกหมายจับจำเลยแต่ไม่ได้ตัวจำเลยมาภายใน 1 เดือน นับแต่วันออกหมายจับ ศาลชั้นต้นจึงได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ลับหลังจำเลยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2532 นั้น จึงเป็นการอ่านโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว คดีไม่มีเหตุให้เพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าว

พิพากษายืน

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อุระ หวังอ้อมกลาง-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ